

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Красногорск Московская область
Резолютивная часть
Мотивированное определение

11 сентября 2024 года
19 сентября 2024 года

Судебная коллегия по гражданским делам Московского областного суда в составе:

председательствующего Глумовой Л.А.,
судей Панцевич И.А., Степновой О.Н.,
при секретаре судебного заседания Базилове А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-100/2023 по иску [REDACTED] к Пантелеймонову Игорю Николаевичу о признании сведений не соответствующими действительности, взыскании компенсации морального вреда,

по апелляционной жалобе [REDACTED] на решение Железнодорожного городского суда Московской области от 14 июня 2023 года,

заслушав доклад судьи Глумовой Л. А.,

УСТАНОВИЛА:

[REDACTED] обратился в суд с иском к Пантелеймонову И.Н., в котором просит признать сведения: «Ее мужа уволили из полиции с позором за махинации», распространенные 28 июня 2021 г. ответчиком с абонентского номера +7 916 823-[REDACTED] в мессенджере ВатсАп в группе ДНП Луговой 2, не соответствующими действительности и взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 100 000 руб.

В обоснование исковых требований указано, что в группе садоводов дачного партнерства в сервисе обмена сообщениями ответчик разместил указанные сведения. Размещенные сведения об увольнении истца из полиции за махинации не соответствуют действительности, носят оскорбительный характер и унижают его честь и достоинство. Распространение таких сведений причинило истцу нравственные страдания.

Пантелеймонов И.Н. иск не признал, в обоснование возражений указано на отсутствие доказательств распространения спорных сведений ответчиком. Причинение истцу какого-либо морального вреда и объем такого вреда не доказаны. Предъявление рассматриваемого иска не имеет целью защиту прав истца, а мотивировано личными конфликтными отношениями, о чем также свидетельствует то, что не предъявлено требование об опровержении спорных сведений. Также указано на последствия пропуска срока исковой давности.

В судебном заседании представитель [REDACTED] иск поддержал, просил удовлетворить исковые требования.

Представитель Пантелеймонова И.Н. в судебном заседании иск не признал, просил отказать в удовлетворении исковых требований.

Решением Железнодорожного городского суда Московской области от 14 июня 2023 года исковые требования [REDACTED] к Пантелеймонову Игорю Николаевичу о признании сведений не соответствующими действительности, взыскании компенсации морального вреда удовлетворены частично.

Судом постановлено: Признать сведения «Ее мужа уволили из полиции с позором за махинации», распространенные Пантелеймоновым Игорем Николаевичем с абонентского номера +7 916 823-[REDACTED] в сервисе обмена текстовыми сообщениями ВатсАп в группе ДНП Луговой 2, не соответствующими действительности. Взыскать с Пантелеймонова Игоря Николаевича (паспорт 46 16 0 [REDACTED]) в пользу [REDACTED] (паспорт 46 17 8 [REDACTED]) компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей. Во взыскании компенсации морального вреда в большем размере отказано.

Не согласившись с указанным решением суда, истцом подана апелляционная жалоба, в которой просят решение суда отменить как незаконное и необоснованное.

В суд апелляционной инстанции стороны не явились, извещены надлежащим образом.

По смыслу ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах лицо само определяет объем своих прав и обязанностей в гражданском процессе. Лицо, определив свои права, реализует их по своему усмотрению. Распоряжение своими правами является одним из основополагающих принципов судопроизводства. Поэтому неявка лица, извещенного в установленном порядке о времени и месте рассмотрения дела, является его волеизъявлением, свидетельствующим об отказе от реализации своего права на непосредственное участие в судебном разбирательстве иных процессуальных правах.

Судебная коллегия, руководствуясь статьей 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, нашла возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившегося лица, надлежащим образом извещенного о месте и времени рассмотрения дела. Кроме того в соответствии со статьями 14 и 16 Федерального закона от 22.12.2008 N 262-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации" информация о времени и месте рассмотрения дела размещена на сайте Московского областного суда.

Обсудив доводы апелляционной жалобы, проверив материалы дела, судебная коллегия находит обжалуемое решение подлежащим изменению в части.

Как разъяснено в абз. 1 п. 2. Постановления № 23 Пленума Верховного суда РФ «О судебном решении» от 19.12.2003 года, решение является

законным в том случае, когда оно принято при точном соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права, которые подлежат применению к данному правоотношению, или основано на применении в необходимых случаях аналогии закона или аналогии права (часть 1 статьи 1, часть 3 статьи 11 ГПК РФ).

Как следует из материалов дела, 28 июня 2021 г. в мессенджере ВатсАп в группе ДНП Луговой 2 пользователь с номером телефона +7 916 823- [REDACTED] оставил сообщение, в котором среди прочего было указано: «У [REDACTED] [REDACTED] есть ТСЖ в Павлике и там с ней судятся жильцы. Спросите у них: как они к ней относятся? Ее мужа уволили из полиции с позором за махинации. Родные земли в других СНТ тоже занимались махинациями с дорогами и натравливанием друг на друга жильцов».

[REDACTED] является мужем [REDACTED]

По делу назначена и проведена судебная лингвистическая экспертиза, в материалы дела представлено заключение АНО «ЦСИ «Рик», согласно которому представленный на экспертное исследование текст: «У [REDACTED] [REDACTED] есть ТСЖ в Павлике и там с ней судятся жильцы. Спросите у них: как они к ней относятся? Ее мужа уволили из полиции с позором за махинации. Родные земли в других СНТ тоже занимались махинациями с дорогами и натравливанием друг на друга жильцов» содержит сведения порочащего характера (негативная информация) в отношении лица, именуемого по тексту «Ее мужа». Сведения порочащего характера (негативная информация), относящиеся к лицу, именуемому по тексту «Ее мужа», содержатся в следующих выражениях: «...уволили из полиции с позором за махинации». Форма выражения негативной информации – утверждение о фактах.

Согласно ответу МУ МВД России «Павлово-Посадский» на судебный запрос [REDACTED] уволен согласно рапорту со службы по выслуге срока службы, дающего право на получение пенсии.

В судебном заседании допрошены свидетели Пантелеймонова А.В. (жена ответчика), [REDACTED] (собственник земельного участка в коттеджном поселке), [REDACTED] (собственник земельного участка в коттеджном поселке),

Как провозглашено ч. 1 ст. 23 Конституции Российской Федерации, каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.

В соответствии с п. 1 ст. 150 Гражданского кодекса РФ жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность жилища, личная и семейная тайна, свобода передвижения, свобода выбора места пребывания и жительства, имя гражданина, авторство, иные нематериальные блага, принадлежащие

гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом.

На основании ст. 151 Гражданского кодекса РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен вред.

Как предусмотрено п. 1 ст. 152 Гражданского кодекса РФ, гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности. Опровержение должно быть сделано тем же способом, которым были распространены сведения о гражданине, или другим аналогичным способом.

Согласно п. 9 ст. 152 Гражданского кодекса РФ гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, наряду с опровержением таких сведений или опубликованием своего ответа вправе требовать возмещения убытков и компенсации морального вреда, причиненных распространением таких сведений.

В силу п. 10 ст. 152 Гражданского кодекса РФ правила п.п. 1-9 ст. 152, за исключением положений о компенсации морального вреда, могут быть применены судом также к случаям распространения любых не соответствующих действительности сведений о гражданине, если такой гражданин докажет несоответствие указанных сведений действительности. Срок исковой давности по требованиям, предъявляемым в связи с распространением указанных сведений в средствах массовой информации, составляет один год со дня опубликования таких сведений в соответствующих средствах массовой информации.

Как разъяснил Пленум Верховного Суда в постановлении от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц», надлежащими ответчиками по искам о защите чести, достоинства и деловой репутации являются авторы не соответствующих действительности порочащих сведений, а также лица, распространившие эти сведения. (абз. 1 п. 5 постановления)

По делам данной категории необходимо иметь в виду, что обстоятельствами, имеющими в силу ст. 152 Гражданского кодекса РФ значение для дела, которые должны быть определены судьей при принятии искового заявления и подготовке дела к судебному разбирательству, а также

в ходе судебного разбирательства, являются: факт распространения ответчиком сведений об истце, порочащий характер этих сведений и несоответствие их действительности. При отсутствии хотя бы одного из указанных обстоятельств иск не может быть удовлетворен судом. (абз. 1 п. 7 постановления)

Под распространением сведений, порочащих честь и достоинство граждан или деловую репутацию граждан и юридических лиц, следует понимать опубликование таких сведений в печати, трансляцию по радио и телевидению, демонстрацию в кинохроникальных программах и других средствах массовой информации, распространение в сети Интернет, а также с использованием иных средств телекоммуникационной связи, изложение в служебных характеристиках, публичных выступлениях, заявлениях, адресованных должностным лицам, или сообщение в той или иной, в том числе устной, форме хотя бы одному лицу. Сообщение таких сведений лицу, которого они касаются, не может признаваться их распространением, если лицом, сообщившим данные сведения, были приняты достаточные меры конфиденциальности, с тем, чтобы они не стали известными третьим лицам. (абз. 2 п. 7 постановления)

Не соответствующими действительности сведениями являются утверждения о фактах или событиях, которые не имели места в реальности во время, к которому относятся оспариваемые сведения. Не могут рассматриваться как не соответствующие действительности сведения, содержащиеся в судебных решениях и приговорах, постановлениях органов предварительного следствия и других процессуальных или иных официальных документах, для обжалования и оспаривания которых предусмотрен иной установленный законами судебный порядок (например, не могут быть опровергнуты в порядке ст. 152 Гражданского кодекса РФ сведения, изложенные в приказе об увольнении, поскольку такой приказ может быть оспорен только в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом Российской Федерации). (абз. 4 п. 7 постановления)

Порочащими, в частности, являются сведения, содержащие утверждения о нарушении гражданином или юридическим лицом действующего законодательства, совершении нечестного поступка, неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной или политической жизни, недобросовестности при осуществлении производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности, нарушении деловой этики или обычаев делового оборота, которые умаляют честь и достоинство гражданина или деловую репутацию гражданина либо юридического лица. (абз. 5 п. 7 постановления)

В силу п. 1 ст. 152 Гражданского кодекса РФ обязанность доказывать соответствие действительности распространенных сведений лежит на ответчике. Истец обязан доказать факт распространения сведений лицом, к которому предъявлен иск, а также порочащий характер этих сведений. (абз. 1 п. 9 постановления)

174

Вопреки доводам стороны ответчика суд нашел доказанным с достаточной степенью достоверности распространение спорных сведений именно ответчиком.

Принадлежность номера +7 916 823- [REDACTED] ответчику на период распространения спорных сведений подтверждается показаниями свидетелей, указанием данного номера в процессуальных документах от имени ответчика в иных делах, не опровергается ответчиком. Доказательств принадлежности данного номера иному лицу в материалы дела не представлено.

Спорные сведения в виде текстового сообщения, отправленного пользователем номера +7 916 823- [REDACTED] представлены суду в виде изображения экрана устройства мобильной связи с отображением содержания переписки в мессенджере ВатсАп, а также предъявлением свидетелем на непосредственное обозрение суду содержания сообщений в соответствующей группе в упомянутом мессенджере.

Доводы стороны ответчика об отсутствии нотариально удостоверенного фрагмента переписки сами по себе при наличии указанных выше доказательств не опровергают наличие спорного сообщения в переписке.

При наличии сведений о принадлежности номера ответчику и при отсутствии со стороны ответчика каких-либо разумных и проверяемых объяснений об обстоятельствах, при наличии которых какое-либо лицо помимо ответчика вопреки его воле могло с использованием его номера распространить спорное сообщение, суд приходит к выводу о том, что спорное сообщение распространено ответчиком.

Порочащий характер распространенных сведений подтвержден заключением судебной экспертизы.

Как таковые выводы судебной экспертизы участвующие в деле лица под сомнение не поставили, экспертиза выполнена экспертом, обладающим надлежащей квалификацией, предупрежденным об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, оснований ставить под сомнение выводы судебной экспертизы не имеется. Ходатайств о назначении по делу дополнительной или повторной экспертизы участвующие в деле лица не заявили.

Сторона ответчика не доказала соответствие оспариваемых сведений действительности. Увольнение истца из органов внутренних дел по каким-либо порочащим основаниям опровергнуто ответом на судебный запрос.

Таким образом, при рассмотрении дела по существу установлена совокупность обстоятельств для удовлетворения иска о защите чести и достоинства истца путем признания спорных сведений несоответствующими действительности и взыскания компенсации морального вреда.

Изложенные стороной ответчика утверждения о том, что между сторонами имели место конфликтные отношения по поводу судебных разбирательств по иным делам и вопросам управления территорией дачного поселка, указание на то, что в группе распространялись сведения о личной

жизни ответчика, ссылки на тенденциозность показаний свидетеля [REDACTED], отсутствие достоверных доказательств того, каким образом формировалась группа в мессенджере, в которой распространено спорное сообщение, не имеют значения для рассмотрения дела в пределах заявленных оснований и предмета иска.

То обстоятельство, что истец не предъявил требование об опровержении спорных сведений, не лишает его права на предъявление исковых требований о признании сведений не соответствующими действительности и взыскании компенсации морального вреда.

Ссылка стороны ответчика на пропуск специального годичного срока исковой давности, предусмотренного ст. 45 Закона РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации», несостоятельна, поскольку группа в мессенджере, в которой распространено спорное сообщение, не является средством массовой информации, не зарегистрирована в таком качестве.

В настоящем деле причинение истцу морального вреда обусловлено исключительно нарушением распространением порочащих его честь и достоинство сведений, достаточных оснований полагать, что ответчик каким-либо иным образом причинил истцу нравственные или физические страдания, не имеется. При этом не доказано, что распространение спорного сообщения повлекло для истца какие-либо иные помимо собственно распространения порочащей информации негативные последствия, сказавшиеся на его здоровье или причинившие ему нравственные страдания.

С учетом установленной степени страдания истца, степени вины ответчика и установленных обстоятельств дела, суд счел разумным и справедливым определить размер компенсации морального вреда равным 10 000 руб.

В части размера взысканной компенсации морального вреда судебная коллегия не может согласиться с такими выводами суда, поскольку, в нарушение требований ст. ст. 56, 148 ГПК РФ суд не определил правоотношения сторон, подлежащий применению закон, обстоятельства, имеющие существенное значение для дела, какой из сторон они подлежат доказыванию и не дал оценки предоставленным сторонами доказательствам.

Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей истца, в том числе, принимая во внимание распространенные сведения.

Как разъяснено в п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 N 3 "О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц" компенсация морального вреда определяется судом при вынесении решения в денежном выражении. При определении размера компенсации морального вреда судам следует принимать во внимание обстоятельства, указанные в

части 2 статьи 151 и пункте 2 статьи 1101 Гражданского кодекса Российской Федерации, и иные заслуживающие внимания обстоятельства.

В абзаце 3 пункта 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2022 г. N 33 "О практике применения судами норм о компенсации морального вреда", под моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага или нарушающими его личные неимущественные права (например, жизнь, здоровье, достоинство личности, свободу, личную неприкосновенность, неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, честь и доброе имя, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, неприкосновенность жилища, свободу передвижения, свободу выбора места пребывания и жительства, право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, право на уважение родственных и семейных связей, право на охрану здоровья и медицинскую помощь, право на использование своего имени, право на защиту от оскорбления, высказанного при формулировании оценочного мнения, право авторства, право автора на имя, другие личные неимущественные права автора результата интеллектуальной деятельности и др.) либо нарушающими имущественные права гражданина.

Из разъяснений, изложенных в пункте 27 вышеуказанного постановления Пленума следует, что тяжесть причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом заслуживающих внимания фактических обстоятельств дела, к которым могут быть отнесены любые обстоятельства, влияющие на степень и характер таких страданий.

Таким образом, по смыслу приведенного выше правового регулирования, размер компенсации морального вреда определяется судом, исходя из установленных при разбирательстве дела характера и степени понесенных истцом физических или нравственных страданий, связанных с его индивидуальными особенностями, и иных заслуживающих внимания обстоятельств конкретного дела.

Как следует из Обзора практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 16 марта 2016 г. при определении размера подлежащей взысканию с ответчика денежной компенсации морального вреда, суды обычно принимают во внимание характер и содержание спорной публикации, способ и длительность распространения недостоверных сведений, степень их влияния на формирование негативного общественного мнения о лице, которому причинен вред, то, насколько его достоинство, социальное положение или деловая репутация при этом были затронуты, другие отрицательные для него

187
последствия, а также в некоторых случаях и его индивидуальные особенности (например, возраст и состояние здоровья).

Принимая во внимание, что достоинство личности, честь и доброе имя относятся к числу наиболее значимых человеческих ценностей, право на их защиту гарантировано государством Конституцией Российской Федерации, их защита должна быть приоритетной.

Учитывая очевидную направленность высказываний ответчика на умаление чести и достоинства истца, порочащий характер выражений в отношении истца, с учетом установленных обстоятельств дела, данных о личности ответчика, являющегося пенсионером, 15 лет прослужившим во внутренних войсках Министерства внутренних дел РФ, награжденным медалями «За отличие в службе», судебная коллегия полагает, что размер компенсации морального вреда, взысканный судом с ответчика в пользу истца, не отвечает требованиям разумности и справедливости.

Учитывая очевидную направленность высказываний ответчика на умаление чести, достоинства и деловой репутации истца, не соответствующий действительности характер высказываний в отношении истца, с учетом установленных обстоятельств дела, судебная коллегия полагает, что с ответчика в пользу истца подлежит взысканию компенсация морального вреда в размере 30 000 рублей, которая в наибольшей степени отвечает требованиям разумности и справедливости.

В остальной части решение суда постановлено законно и обоснованно, правовые основания к отмене отсутствуют.

При указанных обстоятельствах решение суда подлежит изменению в части, доводы апелляционной жалобы подлежащими частичному удовлетворению.

Руководствуясь ст. 328 ГПК РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Решение Железнодорожного городского суда Московской области от 14 июня 2023 года – изменить в части размера взысканной компенсации морального вреда.

Взыскать с Пантелеймонова Игоря Николаевича в пользу [REDACTED]
[REDACTED] компенсацию морального вреда в размере 30 000 рублей.

В остальной части решение Железнодорожного городского суда Московской области от 14 июня 2023 года оставить без изменения.

Апелляционную жалобу
удовлетворить частично.

Председательствующий судья

Судьи

Железнодорожный городской суд МО
КОПИЯ ВЕРНА
Судья
Секретарь:

Прошито и пронумеровано
На 3 листах.
Подлинник решения (определения)
хранится в гражданском деле № 13
в Железнодорожном городском суде МО
Судья
Секретарь: